

**FERNANDO OLIVERA ROCHA**, Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 3, 8, 13 fracción XI y 32 bis fracciones VI, XIV y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 7 y 8 de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 48 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2015; 6, 7, 22, 23, 54, 56 y 57 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como 1, 2, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría, y

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2016 regula en su artículo 48 que el ejercicio del gasto público deberá realizarse con sujeción a dicha Ley, a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a las demás disposiciones normativas aplicables en la materia, así como aquellas que al efecto emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en el ámbito de la administración pública estatal.

**SEGUNDO.** Que a efecto de dar cumplimiento al precepto anterior, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato en su artículo 57 establece que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto de egresos que lo autorice; señala además que para que proceda una erogación y esta sea lícita, deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida y además, prohíbe utilizar las partidas para cubrir necesidades distintas a aquellas que comprenden su definición.

**TERCERO.** Que la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2016, aprobada por la LXIII Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 29 de diciembre del 2015, destina recursos económicos a la Secretaría de Turismo, para la aplicación de los programas y proyectos encaminados a cumplir las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y el Programa Estatal de Turismo del Estado de Guanajuato 2013-2018.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones previamente señaladas, ha tenido a bien expedir los siguientes:

### **LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Los presentes Lineamientos tiene por objeto establecer criterios, normas y procedimientos para la contratación de servicios o adquisición de bienes no

contemplados en la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato, así como en la celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, por parte de la Secretaría de Turismo; con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público y evitar daño patrimonial al erario público.

Quedan excluidos del procedimiento establecido en los presentes Lineamientos, los instrumentos jurídicos a celebrar con cargo al presupuesto operativo autorizado por la LXIII Legislatura para la Secretaría de Turismo para el ejercicio fiscal 2016, así como los servicios a contratar en materia de arrendamientos, servicios personales por honorarios, servicios personales eventuales, adquisición de material de limpieza y papelería y en general toda contratación de servicios generales; lo anterior en virtud de que la contratación de dichos conceptos se encuentra regulada por los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal, así como por los Lineamientos para la Operación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades emitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para el presente ejercicio fiscal.

En caso de que se lleven a cabo contrataciones de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y/o la prestación de servicios, se atenderá a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato; así mismo, cuando la fuente de financiamiento derive de recursos de programas y fondos federales, deberá apegarse a la normatividad que se establezca en los Convenios que se hayan suscrito para tales efectos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Para los efectos de los presentes Lineamientos, resultarán aplicables los glosarios contenidos en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2016, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, y adicionalmente los siguientes conceptos:

- I. **Contrato.** Instrumento jurídico que suscribe la Secretaría de Turismo con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, cuyo objeto es la prestación de un servicio o la adquisición de un bien;
- II. **Convenio.** Instrumento jurídico que suscribe la Secretaría de Turismo con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, con el objeto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato;

- III. **Líder de Proyecto.** Servidor público, adscrito a la Secretaría de Turismo, a cuyo cargo se encuentra la ejecución de un programa o proyecto que conlleva la aplicación de recursos públicos mediante la contratación de servicios o adquisición de bienes; o bien a través de celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social a efecto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato;
- IV. **Proveedor.** La persona que por virtud de un contrato preste un servicio o transmita la propiedad o el uso de bienes a la Secretaría de Turismo; y
- V. **SECTUR.** Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

**ARTÍCULO TERCERO.** El líder del proyecto que requiera la celebración de un contrato o convenio con cargo al presupuesto de egresos autorizado por la LXIII Legislatura del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2016, será responsable, entre otras cosas, de:

- I. Planear, programar y presupuestar las contrataciones de servicios, las adquisiciones de bienes necesarios o bien la celebración de convenios para el cumplimiento de las metas a cargo de su área;
- II. Solicitar con la debida anticipación a la contratación de un servicio o la adquisición de un bien, a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental las validaciones necesarias o a las instancias competentes en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Comunicación Social y otras que de acuerdo a la materia a contratar disponga la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; así como la elaboración de los instrumentos jurídicos (convenios y contratos) a la Dirección de Asuntos Jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas a cargo de su área;
- III. Seleccionar al proveedor de servicios o bienes a contratar, con sujeción a las disposiciones que rigen el gasto público;
- IV. Delimitar y documentar las acciones realizadas durante la negociación, designación, contratación, seguimiento y terminación de los servicios y adquisición de bienes que pretende contratar; y
- V. Verificar el total cumplimiento de los contratos o convenios, así como el aseguramiento, protección y custodia tanto física como jurídica de los productos o bienes generados con motivo de la contratación.

**ARTÍCULO CUARTO.** Durante la etapa de negociación para la contratación de servicios o la adquisición de bienes, así como en las acciones a convenir, y con el objeto de prevenir

sobrecostos, demoras y vicios en la celebración de instrumentos jurídicos, el líder del proyecto deberá atender a lo siguiente:

- I. Que la celebración de un contrato o convenio sea la opción apropiada para el cumplimiento de los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos en los proyectos, planes y programas contemplados por el Gobierno Estatal así como en el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2016;
- II. Que la programación y justificación de los servicios a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, satisfagan los requerimientos de cantidad, calidad, avances técnicos y plazos para el cumplimiento de sus metas;
- III. Que se cuente con una calendarización física y financiera de los recursos necesarios que permita la adecuada planeación y operación de los programas, proyectos o acciones materia del instrumento jurídico a realizar; y
- IV. Que no se inicie el proceso de contratación o establecimientos de compromisos económicos si no se cuenta con la suficiencia presupuestal requerida, salvo en casos excepcionales debidamente justificados y validados por el superior jerárquico del líder del proyecto, anexando la autorización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y demás documentación necesaria que permita asumir compromisos sin la suficiencia presupuestal necesaria.

**ARTÍCULO QUINTO.** Están impedidos para suscribir contratos y/o convenios con la SECTUR, y por ende el líder de proyecto no podrá proponerlos para ello, las siguientes personas:

- I. Aquellas con las cuales el líder de proyecto que intervenga, tenga un interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil o las funciones respectivas se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión e implique intereses en conflicto.

Habrá intereses en conflicto cuando las actividades personales, familiares, profesionales o de negocios del líder del proyecto puedan influir en su imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de las atribuciones o funciones propias de su empleo, cargo o comisión;

- II. Las que se encuentren en situación de mora o incumplimiento de obligaciones previamente pactadas con SECTUR o cualquier otra Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo;

- III. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa de la negociación, suscripción de un contrato, durante su vigencia o en la presentación o desahogo de algún medio de defensa;
- IV. Las que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con la legislación tributaria local y federal;
- V. Aquellas que hayan sido declaradas en estado de concurso mercantil o de quiebra, y
- VI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposición de la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

**ARTÍCULO SEXTO.** A efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos, el líder del proyecto deberá realizar una **justificación** que contenga el resultado de los siguientes análisis:

- I. **Análisis del Costo-beneficio.** Se refiere en la definición de la materia de contratación a través del establecimiento de los beneficios esperados versus los costos o monto de la inversión;
- II. **Análisis Jurídico.** Consiste en acreditar la capacidad jurídica del proveedor a contratar y que no se encuentre en uno de los supuestos contemplados en el Artículo Quinto de los presentes Lineamientos; así mismo se acreditará su legal existencia y operación; y
- III. **Análisis Técnico.** Se basará en los términos y condiciones de las propuestas de trabajo de los proveedores sugeridos, o en su caso de los compromisos que se pacten con terceros, a partir de la exposición que se realice de los siguientes elementos: **a)** Objetivos y metas de los servicios a contratar o acciones y compromisos a convenir con terceros; **b)** Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien el monto de los apoyos o recursos a convenir; **c)** Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago; **d)** Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y **e)** Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.

Tratándose de convenios, sus respectivos anexos técnicos y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien de los sectores social y privado, la Justificación a que se refiere el presente Artículo deberá describir, entre otras cosas, los antecedentes, objetivos y alcances de las acciones a convenir; siendo responsabilidad del líder del proyecto obtener, validar y en su caso conservar los anexos que soporten la aplicación de los recursos que con motivo del convenio llegasen a concurrir, como son proyectos ejecutivos, programas o planes de trabajo, entre otros.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** En el caso de la celebración de contrato o convenio el líder del proyecto deberá solicitar a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental de la SECTUR la validación respectiva.

La Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental validará al líder de proyecto los siguientes elementos:

- I. Que exista suficiencia presupuestal, verificando la alineación de la meta, proyecto y partida con el objeto del contrato o convenio que se pretende suscribir;
- II. La Justificación integrada por el líder del proyecto de conformidad con el Artículo Sexto de los presentes Lineamientos;
- III. Que el proveedor seleccionado por el líder del proyecto no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el Artículo Quinto de los presentes Lineamientos; para tales efectos podrá consultar el Padrón de Proveedores a cargo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como los antecedentes que en la SECTUR se tengan respecto a dichos proveedores;
- IV. Que la propuesta del proveedor seleccionado por el líder del proyecto, contenga los elementos señalados en el punto Primero, fracción III del Anexo 1 de los presentes Lineamientos; y
- V. Que se anexen las autorizaciones emitidas por las instancias competentes en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Comunicación Social y otras que de acuerdo a la materia a contratar dispongan la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

En el caso de los convenios para otorgar apoyos a eventos, el líder del proyecto deberá anexar la Ficha Técnica del evento a apoyar así como el dictamen emitido por el Comité de Otorgamiento de Apoyo a Eventos de la SECTUR de conformidad con las Reglas de Operación respectivas.

**ARTÍCULO OCTAVO.** Cuando el instrumento jurídico implique conceder el uso, goce o disfrute temporal o definitiva de bienes, el líder del proyecto deberá formalizar un Acta Entrega recepción donde se establezcan las condiciones de uso, mantenimiento, resguardo y demás responsabilidades que correspondan de acuerdo a las características de los bienes, ello con la finalidad de asegurar la legal y transparente adquisición y transmisión de bienes.

**ARTÍCULO NOVENO.** Cuando la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental o las instancias competentes en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Comunicación Social y otras que de acuerdo a la materia a contratar dispongan la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración emitan la validación en los términos del Artículo Séptimo, el líder del proyecto deberá solicitar a la Dirección de Asuntos

Jurídicos de la SECTUR la elaboración del instrumento jurídico respectivo dando cumplimiento al procedimiento y los requisitos establecidos en el **Anexo 1** de los presentes Lineamientos.

No se recibirán por parte de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental, solicitudes de validación para la celebración de contratos y/o convenios cuyas vigencias, tanto de inicio como de término se encuentren vencidas, es decir, extemporáneas.

La Dirección de Asuntos Jurídicos no realizará contratos y/o convenios que no tengan la validación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental o de las instancias competentes en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Comunicación Social y otras que de acuerdo a la materia a contratar dispongan la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, según corresponda.

**ARTÍCULO DÉCIMO.** El seguimiento del cumplimiento de los distintos instrumentos jurídicos que se soliciten y suscriban corresponderá al líder del proyecto, con la validación y verificación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental de la SECTUR; lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y seguimiento corresponden a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, al Órgano de Fiscalización Superior y demás órganos de auditoría y control.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** En caso de que el líder del proyecto se ausente de manera temporal o definitiva del cargo, su superior jerárquico será corresponsable del seguimiento del cumplimiento de los contratos y/o convenios solicitados y formalizados; sin perjuicio de la normatividad aplicable en materia de entrega recepción del cargo público.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** Los contratos y convenios suscritos por la SECTUR y sus respectivos Anexos podrán ser modificados siempre y cuando el líder del proyecto lo solicite con la debida oportunidad y mediante oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos; al oficio de solicitud se deberán anexar los documentos que justifiquen y acrediten el motivo de la modificación propuesta.

Cualquier solicitud de modificación a los instrumentos jurídicos y sus respectivos Anexos, que impacte el monto del contrato o cambios de proyecto estratégico, partida presupuestal, fondo y/o cambio de metas de los servicios o acciones convenidas, el líder del proyecto deberá someter previamente a la validación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental; y posteriormente solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos el instrumento jurídico respectivo, anexando la documentación soporte de la modificación solicitada.

Todas las modificaciones se realizarán a través del convenio modificatorio respectivo; siendo responsabilidad del líder del proyecto integrar la documentación necesaria para su validación y posterior realización; una vez formalizado el convenio modificatorio el líder de proyecto deberá realizar el trámite administrativo que corresponda.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** En caso de que el líder de proyecto solicite un convenio, contrato o convenio modificadorio a la Dirección de Asuntos Jurídicos y posteriormente decida su cancelación o no suscripción, deberá notificarlo por escrito a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental y a la Dirección de Asuntos Jurídicos haciendo saber las razones de dicha cancelación.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** Con fundamento en el artículo 53 de la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, los servidores públicos que tengan a su cargo las funciones de gobierno o dirección dentro de SECTUR, así como cualquier otro que intervenga en la autorización, afectación o ejercicio de asignaciones presupuestales o ingresos propios, serán responsables de los mismos y de su control presupuestal.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** La inobservancia o contravención a los presentes Lineamientos será responsabilidad del líder de proyecto; quien deberá garantizar que no se ocasione daño ni perjuicio al erario público ni se pongan en riesgos los proyectos, programas y metas de la SECTUR; de lo contrario se atenderá a lo dispuesto por la Legislación en materia de responsabilidad administrativa y patrimonial.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.** Para todo lo no previsto en los presentes Lineamientos, se estará a lo dispuesto por la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

### **ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ÚNICO.** Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su emisión.

Dado en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 08 días del mes de enero del 2016 dos mil dieciséis.

**MTRO. FERNANDO OLIVERA ROCHA**  
**SECRETARIO DE TURISMO**



**ANEXO 1**  
**DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS**  
**CON LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

**REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE**  
**CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

Con el objeto de otorgar el marco legal al ejercicio de las atribuciones de la SECTUR, la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene encomendada la atribución de elaborar y revisar los proyectos de acuerdos, convenios, contratos o cualquier otro instrumento jurídicos en los que intervenga aquella; y por tal motivo se hace necesaria la atención de los siguientes requisitos y procedimiento:

**PRIMERO.** La solicitud de elaboración de contratos y/o convenios deberá realizarse por el líder del proyecto a la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante los formatos DAJ-1 y DAJ-2 que se integran al presente Anexo 1, según corresponda; estos formatos deberán tener el visto bueno del superior jerárquico, así mismo deberán integrar la información y documentación, que de manera enunciativa y no limitativa se señala:

- I. Copia simple de los documentos que identifiquen y acrediten a la persona física o moral con la que se pretende suscribir el convenio o contrato, y que son:

**I.1.** Si es **persona física** se requiere copia de:

- a. Comprobante de domicilio;
- b. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.);
- c. Credencial de elector o identificación oficial vigente;
- d. Constancia de número telefónico (fijo); y
- e. Tratándose de extranjeros, la forma migratoria que acredite la capacidad jurídica para trabajar u obtener remuneraciones dentro del país.

**I.2.** Si es **persona moral** se requiere copia de:

- a. Escritura Constitutiva, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio;
- b. Comprobante de domicilio (recibo telefónico fijo);
- c. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral;
- d. Documento que acredite la representación y facultades del representante legal de la persona moral que comparece a la suscripción del instrumento jurídico correspondiente (Nombramiento de Director, Poder General, entre otros); y
- e. Credencial de elector o identificación oficial del representante legal.

**I.3** En los Convenios a celebrar con Municipios, se deberá entregar copia de la siguiente documentación:

- a. Copia Certificada del Acta de Sesión de Ayuntamiento, a través de la cual se autoriza al Presidente Municipal y demás funcionarios que lo asistan, para celebrar Convenios; toda vez que existen municipios que han limitado la atribución del Alcalde y se requiere autorización del H. Ayuntamiento por cada acto jurídico que se celebre;
  - b. Comprobante del Domicilio Fiscal de la Presidencia Municipal; y
  - c. Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del Municipio.
- II. El número completo del **Proyecto Estratégico** y el correspondiente **Fondo** (Presupuesto 2016), especificando si es recurso Federal y/o Estatal, así como la **Partida Presupuestal**. Si en razón de Disposiciones Administrativas y/o Lineamientos, alguna partida a utilizar requiere la **VALIDACIÓN y/o LIBERACIÓN** por parte de otra instancia como **Coordinación General de Comunicación Social ó Dirección General de Informática**, deberá ser proporcionada por el líder del proyecto a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental con la debida anticipación.
- III. La **PROPUESTA o PROGRAMA DE TRABAJO**, en el cual se detallen, por lo menos:
  - a. Objeto del contrato o convenio. El objeto del contrato o convenio debe estar relacionado con los servicios a contratar, objetos a adquirir o acciones a desarrollar, por ejemplo: un estudio para, un diagnóstico para, una campaña de promoción, un proyecto ejecutivo, un programa de promoción turística, entre otros; asimismo, dicho objeto debe corresponder al nombre y descripción de la partida presupuestal utilizada para su pago.
  - b. Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien de los apoyos o recursos a convenir;
  - c. Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago;
  - d. Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y
  - e. Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.

Toda vez que la propuesta de trabajo constituye un **ANEXO** que formará parte integrante del instrumento jurídico, es responsabilidad del líder del proyecto requerir dicha propuesta a la persona física o moral a contratar, en los originales que resulten necesarios.

La propuesta de trabajo, deberá rubricarse y firmarse por la persona física o moral con quien se suscribe el instrumento jurídico así como por el líder del proyecto.

**IV.** Original de escrito de **JUSTIFICACIÓN** de la contratación o convenio solicitado, firmado por el líder del proyecto; en éste deberá plasmar los análisis económico, jurídico y técnico a que se hace mención en el Artículo Sexto de los Lineamientos para la Celebración de Contratos y Convenios con la Secretaría de Turismo durante el 2016.

En los convenios de colaboración o coordinación y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, la justificación deberá contener, entre otras cosas, los antecedentes, objetivos y alcances de las acciones a convenir o coordinar, así como los compromisos que asumen las partes suscriptoras.

Cabe señalar que los requisitos que aquí se señalan son los mínimos indispensables para la elaboración de contrato o convenio, así que en caso de requerirse información o documentación adicional para respaldar la suscripción, será obligación del líder del proyecto proporcionarla a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental, Dirección de Asuntos Jurídicos y/o Dirección Administrativa.

**SEGUNDO.** Tratándose de convenios de colaboración o coordinación, así como sus respectivos anexos técnicos y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, el líder del proyecto es responsable de obtener, validar y en su caso conservar los anexos que soporten la aplicación de los recursos que con motivo del convenio llegasen a concurrir, como son proyectos ejecutivos, programas o planes de trabajo, entre otros.

**TERCERO.** El líder del proyecto deberá señalar el nombre de las personas que serán responsables de dar **cumplimiento y seguimiento** a los compromisos adquiridos mediante el contrato o convenio a suscribir por parte de SECTUR;

**CUARTO.** En caso de que se pretenda otorgar anticipos a los proveedores, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, del Reglamento respectivo en materia de estos conceptos, así como a las Disposiciones Administrativas que en la materia emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

**QUINTO.** Cuando el contrato o convenio implique la entrega de bienes por cualquiera de las partes, deberá anexarse un inventario de los bienes para integrarlo como Anexo del instrumento jurídico, así como los documentos que describan y permitan identificar plenamente el bien;

**SEXTO.** En el caso de convenios relativos al otorgamiento de apoyo a eventos especiales a realizarse en el Estado de Guanajuato, el líder de proyecto deberá cumplir las condiciones e

integrar a su solicitud los elementos establecidos en las Reglas de Operación que para tales efectos emita el Titular de la SECTUR para el presente ejercicio fiscal.

**SÉPTIMO.** Respecto a la solicitud de la elaboración de convenios modificatorios, adendas, anexos de ejecución o cualquier otro instrumento jurídico relacionado con otro instrumento jurídico anteriormente suscrito por la SECTUR, se deberá atender lo señalado en el Artículo Décimo Segundo de los Lineamientos para la Celebración de Contratos y Convenios con la Secretaría de Turismo durante el 2016; así mismo se deberá especificar en la solicitud el número del instrumento jurídico que se pretende modificar, explicando en forma clara y precisa en que consiste la modificación y los alcances de la misma.

**OCTAVO.** Tratándose de contratos o convenios que impliquen la aplicación de recursos federales (transferidos al Estado mediante los Convenio de Coordinación o Reasignación de Recursos u otros instrumentos jurídicos), deberá observarse por parte del líder del proyecto, lo relativo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Presupuesto General de Egresos de la Federación para el 2016 y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en lo que se refiere a los procedimientos de invitación directa, invitación restringida o licitación, en cualquiera de sus modalidades; y al momento de solicitar la validación a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental y en su caso, el contrato o convenio a la Dirección de Asuntos Jurídicos, deberá anexar por lo menos los siguientes documentos:

- a. Justificación integrada en los términos del Artículo Sexto ; y
- b. Dictamen de selección en los términos de la Normatividad que aplique.

**NOVENO.** En el caso de la erogación de recursos que requiera de Reglas de Operación, el líder del proyecto deberá contar con las mismas con la debida anterioridad, a efecto de que dichas Reglas se integren al contrato o convenio respectivo como un Anexo más.

**DÉCIMO.** Una vez que sea entregada de manera completa la documentación e información a que se refieren los artículos que anteceden, la Dirección de Asuntos Jurídicos estará en posibilidades de elaborar el proyecto de convenio, contrato, convenio modificatorio o cualquier otro instrumento jurídico solicitado, y lo remitirá al líder del proyecto para su revisión y aprobación.

Aprobado el proyecto del instrumento jurídico respectivo por el líder de proyecto, se imprimirá por la Dirección de Asuntos Jurídicos y se devolverá al líder de proyecto para la suscripción de las partes que intervienen, y deberá devolverlo a la Dirección de Asuntos Jurídicos con los Anexos originales correspondientes a efecto de recabar la firma del Titular de la Secretaría.

**DÉCIMO PRIMERO.** La Dirección de Asuntos Jurídicos es la única área autorizada para turnar a firma del Secretario de Turismo los instrumentos jurídicos y sus Anexos correspondientes, una vez que las personas físicas o las personas morales, por conducto

de sus representantes, hayan firmado, así como el líder del proyecto o su superior jerárquico lo hayan suscrito.

**NO SE PASARÀ A FIRMA DEL SECRETARIO LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS,  
SI NO VIENEN ACOMPAÑADOS DE LA PROPUESTA ANEXA Y FIRMADA**

Una vez suscrito por el Secretario de Turismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos hará entrega formal de los instrumentos jurídicos y sus Anexos originales al líder del proyecto, conservando un tanto para el expediente jurídico respectivo.

**DÉCIMO SEGUNDO.** El líder del proyecto es el responsable de realizar el trámite ante la Dirección Administrativa, haciendo entrega a dicha unidad administrativa del original del instrumento jurídico y sus Anexos; así como los demás documentos que se requieran para el trámite de pago correspondiente, como pueden ser: póliza de fianza, facturas, entre otros señalados por la Normatividad de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

**Silao de la Victoria, Gto., a 08 de Enero del 2016**

**MTRO. FERNANDO OLIVERA ROCHA  
SECRETARIO DE TURISMO**